

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1512/2532

นายชาลี มงคลสุข

โจทก์

บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด

จำเลย

บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีเหตุผลเพียงพอที่จะชนะคดีโจทก์ได้โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 72)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินค่าประกันอุบัติเหตุเฉพาะส่วนของ
โจทก์จำนวน 50,000 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วัน
ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2528 จนถึงวันฟ้องแต่ไม่คำนวณให้เกิน 6 เดือน ตามโจทก์ขอและ
ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยอัตราดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์
เสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 66,65)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยวางหลักทรัพย์ไว้
เป็นประกันและทำหนังสือค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 50 แผ่นที่ 2,55)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2528 จนถึงวันฟ้องแต่ไม่เกิน 6 เดือน และนับแต่วันถัดจากวันฟ้องอีกเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5ต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2528 จนถึงวันฟ้องแต่ไม่เกิน 6 เดือน และนับแต่วันถัดจากวันฟ้องอีกเป็นเวลา 4 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>